

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/140/2017
अपीलार्थी श्री संदीप एक्का जनपद पंचायत सोनहत जिला सरगुजा
विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सोनहत जिला कोरिया
आदेश दिनांक 18.06.2018

- 1/ अपीलार्थी श्री संदीप एक्का उपस्थित नहीं, न ही अनुपस्थिति बाबत कोई सूचना भेजी गयी है। अतः प्रकरण का निराकरण गुण-दोष के आधार पर किये जाने का निर्णय लिया गया।
- 2/ जनसूचना अधिकारी अनुपस्थित। प्रथम अपीलीय अधिकारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
- 3/ अपीलार्थी के द्वारा अपने आवेदन दिनांक 28.06.2016 से जनसूचना अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सोनहत जिला कोरिया के समक्ष नगरपालिक निगम अम्बिकापुर जिला सरगुजा द्वारा जारी बी.पी.एल. संलग्न करते हुए निम्नानुसार जानकारी चाही गई – विषय समयावधि वित्तीय वर्ष 1996–97 से 2015–16 छ.ग. जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत – वार्षिक लेखे तथा प्रशासन की रिपोर्ट नियम 1998 अर्न्तगत नियम 4 उप नियम 1 अर्न्तगत तैयार निम्न विवरणियां संबंधित कागजात – 1. प्रारूप छः में जनपद पंचायत/जिला पंचायत को वर्ष के दौरान सरकार तथा निकायों से प्राप्त उधार तथा किये गये भुगतानों का विवरण।
- 4/ अपीलार्थी के द्वारा जनसूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त न होने से प्रथम अपील दिनांक 01.09.2016 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरिया के कार्यालय में प्रस्तुत की गई।
- 5/ अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपील का निराकरण न होने से एवं जानकारी प्राप्त न होने से द्वितीय अपील दिनांक 19.01.2017 को आयोग में प्रस्तुत की गई, जिसमें उसके द्वारा लेख किया गया कि उसको निशुल्क जानकारी प्रदाय की जावे तथा जनसूचना अधिकारी के विरुद्ध सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) एवं 20(2) के तहत तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जावे।
- 6/ प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा वित्तीय वर्ष 1996–97 से 2015–16 के छ.ग. जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत – वार्षिक लेखे तथा प्रशासन की रिपोर्ट नियम 1998 अर्न्तगत नियम 4 उप नियम 1 अर्न्तगत तैयार किये गये प्रारूप तीन में जनपद पंचायत/जिला पंचायत को वर्ष के दौरान सरकार तथा निकायों से प्राप्त उधार तथा किये गये भुगतानों का विवरण चाहा गया है।
 स्पष्ट है कि अपीलार्थी के द्वारा लगभग 20 वर्ष की वृहद जानकारी चाही गई है, जिसके संकलन में समय लगना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा जनपद पंचायत के साथ साथ जिला पंचायत कार्यालय की चल नस्तियों तथा दायित्वों का विवरण चाहा गया है। जिला पंचायत कार्यालय की जानकारी के लिए आवेदक द्वारा जनपद पंचायत कार्यालय से अपेक्षा किया जाना विधिसंगत नहीं है क्योंकि जिला पंचायत कार्यालय में

- पृथक जन सूचना अधिकारी नियुक्त है तथा अपीलार्थी चाही गई जानकारी सीधे जिला पंचायत के जनसूचना अधिकारी से मांग कर सकता है। शासकीय कार्यप्रणाली के अर्न्तगत जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत की चल आस्तियों तथा दायित्वों का विवरण पृथक विषय वस्तु है। छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (आवेदन प्रस्तुति) नियम, 2009 के नियम 3 के अर्न्तगत यह स्पष्ट है लेख है कि आवेदक का अनुरोध केवल एक विषय वस्तु से संबंधित हो तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 के अर्न्तगत अनुरोध लिखित में एक विषय वस्तु से संबंधित रहेगा। यदि कोई आवेदक एक से अधिक विषय-वस्तु की सूचना चाहता है तो वह इनके लिए अलग अलग आवेदन करेगा। परन्तु आवेदन एक से अधिक विषय वस्तु से संबंधित होने की स्थिति में जनसूचना अधिकारी केवल प्रथम विषय वस्तु के संबंध में उत्तर देगा तथा अन्य प्रत्येक विषय वस्तु के लिए आवेदक को अलग अलग आवेदन करने हेतु अनुरोध करेगा।
- 7/ अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त वृहद जानकारी नगरपालिक निगम अम्बिकापुर जिला सरगुजा द्वारा जारी प्रमाणपत्र क्रमांक 111/खा.ना.आ/न.पा.नि/2015 दिनांक 06.05.2015 के तारतम्य में जारी बीपीएल प्रमाणपत्र क्रमांक 1454 दिनांक 26.09.2015 द्वारा जारी नीले रंग राशन कार्ड के आधार पर चाही गई है। यहां यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक 1696/जी-668/2011/1-सूअप्र दिनांक 27 जून 2011 में यह स्पष्ट निर्देश जारी किये गये हैं कि मुख्यमंत्री सहायता योजना के अर्न्तगत वर्ष 2007-2008 के नगरीय सर्वेक्षण के आधार पर रियायती दर पर खाद्यान्न प्रदाय करने हेतु जारी किये गये राशन कार्डों को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निशुल्क जानकारी प्रदाय करने के लिए मान्य न किया जावे। उक्त आधार पर भी अपीलार्थी उपरोक्त वृहद निःशुल्क जानकारी प्राप्त करने की अर्हता धारित नहीं करता है।
- 8/ अतः जनसूचना अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सोनहत को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(6) के अनुसार निर्धारित समय सीमा 30 दिन में अपीलार्थी के जानकारी के आवेदन का निराकरण नहीं करने के कारण अपीलार्थी को छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (आवेदन प्रस्तुति) नियम, 2009 के नियम 3 के अनुसार आवेदन की प्रथम विषय की जानकारी निशुल्क प्राप्त करने की पात्रता होने से अपीलार्थी को वित्तीय वर्ष 1996-97 में जनपद पंचायत से संबंधित प्रथम विषयवस्तु की जानकारी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर उपलब्ध करा दी जावे। जनसूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन का निराकरण 30 दिन के भीतर नहीं किया गया है, अतः भविष्य के लिए सचेत किया जाता है, कि जनसूचना के तहत प्राप्त आवेदनों का 30 दिन के भीतर निराकरण सुनिश्चित करेंगे।
- 9/ जहां तक अन्य वर्षों की जानकारी का संबंध है, अपीलार्थी द्वारा यदि पृथक पृथक वित्तीय वर्ष के लिए पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो उस पर नियमानुसार विचार कर निराकृत किया जाये। इसी प्रकार जिला पंचायत की जानकारी के लिए भी यदि अपीलार्थी द्वारा पृथक आवेदन जनसूचना अधिकारी जिला पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाता है, तो नियमानुसार विचार कर निराकृत किया जावे।

- 10 / प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा प्रथम अपील का निराकरण अपीलार्थी एवं जनसूचना अधिकारी को सुनकर औपचारिक आदेश पारित कर नहीं किया गया है, जो कि उनको सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19(6) तथा छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (अपील) नियम 2006 के नियम 3 की प्रक्रिया के अनुसार प्रथम अपील प्राप्ति तिथि से अधिकतम 45 दिवस में करना था। प्रथम अपीलीय अधिकारी भविष्य में उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील के निराकरण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।
इन्हीं निर्देशों के साथ यह द्वितीय अपील नस्तीबद्ध की जाती है। जनसूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा अपीलार्थी सूचित हों।

सही/
(ए.के. अग्रवाल)
राज्य सूचना आयुक्त